

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра гражданского и административного судопроизводства
имени Шакарян М.С.*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Б1.В.ДВ.04.02

год набора - 2025

Код и наименование 40.04.01 Юриспруденция
направления подготовки:

Уровень высшего магистратура
образования:

Направленность Правовое сопровождение бизнеса
(профиль) ОПОП ВО: (бизнес-юрист)

Форма (формы) очная, очно-заочная, заочная
обучения:

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры гражданского и административного судопроизводства имени Шакарян М.С., протокол № 12 от «04» апреля 2025 года.

Автор: *Ионова Д.Ю.* – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент: Гильманова В.И. – помощник судьи Арбитражного суда Московской области.

Ионова Д.Ю.

«Судебная защита предпринимательской деятельности»: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Ионова Д.Ю. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Судебная защита предпринимательской деятельности» является понимание особенностей рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий споров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, приобретение навыков толкования и применения к конкретным практическим ситуациям правовых норм, регулирующих процессуальные отношения, складывающиеся при рассмотрении дел, возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, ознакомление с современными теоретическими проблемами, а также проблемами правоприменения в сфере судебной защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) «Судебная защита предпринимательской деятельности» является формирование умения и готовности обучающегося в процессе своей профессиональной деятельности применять специальные нормы материального и процессуального права при судебной защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Судебная защита предпринимательской деятельности» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Субъекты предпринимательской деятельности», «Предпринимательские договоры».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции: УК-1.

Профессиональные компетенции: ПК-2.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел 1 «Общие положения о порядке рассмотрения дел арбитражными судами»	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.
Раздел 2. Раздел II «Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел»	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:

- понятия права на обращение в арбитражный суд, предпосылок права на обращение в арбитражный суд, примирительных процедур, мирового соглашения, обеспечительных мер.
- особенности рассмотрения судами конкретных категорий споров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

уметь:

- анализировать арбитражное процессуальное законодательство, регламентирующее общие вопросы рассмотрения дел арбитражными судами, самостоятельно решать проблемы, связанные с толкованием и применением соответствующих правовых норм, грамотно использовать судебную практику при решении общих вопросов, касающихся рассмотрения дел арбитражными судами.
- анализировать арбитражное процессуальное и гражданское законодательство, регламентирующее вопросы, связанные с возбуждением, подготовкой, рассмотрением, разрешением отдельных категорий дел арбитражными судами, самостоятельно решать проблемы, связанные с толкованием соответствующих правовых норм, грамотно использовать судебную практику.

владеть:

- навыками поиска, толкования и применения источников, требующихся для решения практических ситуаций, касающихся особенностей рассмотрения дел арбитражными судами, навыками составления и оформления процессуальных документов, необходимых для осуществления заключения мирового соглашения и наложения обеспечительных мер.

- навыками поиска, толкования и применения источников, требующихся для решения практических ситуаций, касающихся особенностей рассмотрения конкретных категорий дел арбитражными судами, навыками составления и оформления процессуальных документов, необходимых для успешного отстаивания своей позиции в суде, навыками успешного ведения дела в судебном заседании, навыками составления юридических заключений, дачи устных и письменных консультаций по вопросам, связанным с особенностями рассмотрения отдельных категорий дел.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мес тр/т ри- мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лек- ции	ПЗ	Лаборатор- ный практи- кум	СР		

1	Раздел I «Общие положения о порядке рассмотрения дел арбитражными судами»	4	2	2		40	Лекция-презентация, Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Раздел II «Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел»	4		10	2	52	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1								Письменный опрос
	Всего по ОФО		2	12	2	92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Раздел I «Общие положения о порядке рассмотрения дел арбитражными судами»	5	2	2		42	Лекция-презентация, Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Раздел II «Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел»	5		8	2	52	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1								Письменный опрос
	Всего по ОЗФО		2	10	2	94	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	КУРС	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Раздел I «Общие положения о порядке рассмотрения дел арбитражными судами»	2	2	2		34	Лекция-презентация, Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания

2	Раздел II «Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел»	2		6	2	58	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1								Письменный опрос
	<i>Всего по ЗФО</i>		2	8	2	92	<i>Зачет (4 ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)</i>	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Право на обращение в арбитражный суд и особенности рассмотрения арбитражными судами некоторых категорий дел.

Содержание:

1. Право на обращение в арбитражный суд (предпосылки права на предъявление иска и последствия их отсутствия) и условия его реализации. Обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
2. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства: Отличия упрощенного производства и приказного производства.
3. Особенности возбуждения и рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти, местного самоуправления, иных организаций, наделенных публичными полномочиями. Распределение обязанности доказывания и предмет доказывания по указанной категории дел.
4. Понятие и виды корпоративных споров. Подсудность корпоративных споров арбитражным судам.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Особенности возбуждения, подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе. Примириательные процедуры и обеспечительные меры

1. Право на обращение в арбитражный суд (предпосылки права на предъявление иска и последствия их отсутствия).
2. Требования, предъявляемые к порядку реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения. Обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования спора.
3. Примириательные процедуры в арбитражном процессе. Порядок, условия и последствия заключения мирового соглашения.
4. Особенности применения арбитражными судами обеспечительных мер.

Задания для подготовки:

Подготовиться на основании изучения судебной практики к дискуссии по теме: «Актуальные проблемы принятия обеспечительных мер арбитражным судом».

Подготовить электронную презентацию на тему: «Примирительные процедуры в арбитражном процессе».

Практическое занятие 2. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Судебный приказ в арбитражном процессе.

1. Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства.
2. Порядок представления доказательств по делам упрощенного производства.
3. Решение суда по делам упрощенного производства. Особенности его обжалования.
4. Судебный приказ в арбитражном процессе. Основания и порядок вынесения. Отличия упрощенного производства и приказного производства.

Задания для подготовки:

1. Подготовить электронную презентацию на тему: «Сравнительная характеристика упрощенного производства и приказного производства в арбитражном процессе».

2. Подготовиться к мини-коллоквиуму на тему: «Актуальные проблемы приказного производства в арбитражном процессе».

Практическое занятие 3. «Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти, местного самоуправления, иных организаций, наделенных публичными полномочиями на примере дел об оспаривании решений, действий, бездействия налоговых органов и их должностных лиц»

1. Подсудность дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц арбитражным судам. Досудебный порядок оспаривания ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц.
2. Требования, предъявляемые к форме, содержанию заявления и прилагаемым к заявлению документам.
3. Общие правила подготовки дел к судебному разбирательству. Принятие обеспечительных мер. Определение предмета доказывания по таким делам.
4. Судебное разбирательство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их

должностных лиц. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательства, используемые по таким делам (акт налоговой проверки, решение налогового органа о привлечении или об отказе в привлечении к налоговой ответственности; доказательства, подтверждающие соблюдение досудебного порядка обжалования решения налогового органа в вышестоящий налоговый орган; требования налоговых органов о предоставлении документов; возражения на акт налоговой проверки; протокол рассмотрения разногласий налоговым органом, налоговая декларация, договоры, счета-фактуры, книги покупок и книги продаж, бухгалтерские документы и др.).

5. Решение суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц.

Задания для подготовки:

1. Подготовить электронную презентацию на тему: «Разграничение компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц. Предмет доказывания по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц».

Практическое занятие 4. Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах.

1. Понятие и виды корпоративных споров.
2. Обращение в арбитражный суд по корпоративным спорам.
3. Особенности обеспечительных мер по корпоративным спорам.
4. Особенности рассмотрения дел по искам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу действиями (бездействием) лиц, входящих или входивших в состав органов юридического лица.

Задания для подготовки:

1. Подготовить электронную презентацию на тему: «Понятие и виды корпоративных споров».
2. Подготовиться к дискуссии на тему: «Проблемы разграничения компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции по спорам, возникающим из корпоративных отношений».
3. Подготовиться к дискуссии на тему: «Актуальные проблемы рассмотрения арбитражными судами косвенных исков».

Практическое занятие 5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц (гл. 28.2 АПК РФ).

1. Особенности возбуждения дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

2. Особенности подготовки дел, рассматриваемым в порядке гл. 28.2 АПК РФ (выявление состава группы лиц и т.д.).

3. Особенности судебного разбирательства по делам рассматриваемым в порядке гл.28.2 АПК: сроки рассмотрения, замена лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, права и обязанности членов группы.

4. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц.

Задания для подготовки:

1. Подготовиться к мини-коллоквиуму на тему: «Перспективы развития практики рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц в арбитражном процессе».

2. Провести анализ судебной практики рассмотрения дел по правилам гл.28.2 АПК РФ.

Практическое занятие 6. Рассмотрение в судах дел о защите деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.

1. Гражданско–правовые способы защиты деловой репутации (опровержение порочащих сведений, опубликование ответа, признание распространенных сведений не соответствующими действительности, возмещение убытков, компенсация репутационного вреда).

2. Подсудность дел о защите деловой репутации арбитражным судам.

3. Подготовка дел о защите деловой репутации: определение состава лиц, участвующих в таких делах (стороны, процессуальное соучастие; особенности процессуального соучастия по спорам о защите деловой репутации с участием средств массовой информации); определение предмета доказывания.

4. Особенности судебного разбирательства по делам о защите деловой репутации. Доказывание и доказательства по делам о защите деловой репутации; распределение обязанности доказывания, разграничение факта и мнения, особенности процессуальных средств доказывания; экспертиза как средство доказывания.

5. Решение арбитражного суда по делам о защите деловой репутации.

Задания для подготовки:

1. Подготовить электронную презентацию на тему: «Предмет доказывания по делам о защите деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности».

Лабораторный практикум

Фабула задачи: Акционер НеПАО «ОВК» (далее – «Общество») Краснов, владеющий 0,5 % размещенных обыкновенных акций общества принял решение об обращении в суд с иском о взыскании убытков с генерального директора НеПАО «ОВК» Петрова.

По мнению акционера Краснова генеральный директор причинил убытки Обществу в размере 5 000 000 рублей. Как стало известно акционеру, между Обществом и ООО «Круг» 25.09.2024 года был заключен договор поставки медных кабелей на условиях предоплаты в размере 100 процентов. Во исполнении указанного договора Общество перечислило на расчетный счет ООО «Круг» 5 000 000 рублей, однако товар по договору поставлен не был. При этом впоследствии директор Петров не предпринимал действий по взысканию с контрагента указанной суммы.

На момент подачи искового заявления к акционеру Иванову решили присоединиться еще 6 акционеров, владеющих в совокупности 0,9 % размещенных обыкновенных акций общества.

Вопросы для обсуждения:

1. Имеет ли акционер Краснов право на обращение в суд с иском в описанной в задаче ситуации?
2. Имеются ли условия для обращения в суд в порядке гл. 28.2 АПК РФ?
3. Укажите особенности рассмотрения корпоративных споров по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц.
4. Определите предмет доказывания по делу.

**Методические рекомендации для подготовки
к лабораторному практикуму**

В ходе решения задачи обучающийся должен:

во-первых, проанализировать вопросы предпосылок права на обращение в суд по корпоративным спорам и последствия их отсутствия

во-вторых, необходимо изучить особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц и проанализировать специфику рассмотрения корпоративных споров по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц.

Также обучающимся должны быть определены обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному делу. Для этого необходимо обратиться к положениям Гражданского кодекса, норм специальных федеральных законов.

Одновременно с этим необходимо рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения гражданского процессуального права, касающиеся права на обращение в суд, принятия предмета доказывания. А также обратить внимание и выявить взаимосвязь гражданского процессуального права и гражданского права.

В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в

своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

Автором самостоятельно указываются:

- виды самостоятельной работы;
- формы самостоятельной работы (написание рефератов, написание эссе, подготовка доклада, подготовка курсовой работы, написание конспекта, составление глоссария, разработка проекта (индивидуального, группового), выполнение кейс-задания, составление тематического портфолио работ, информационный поиск, разработка мультимедийной презентации, построение сводной (обобщающей) таблицы) с указанием тем и заданий.
- модель (особенности) самостоятельной работы студентов по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной и очно-заочной форм обучения;
- модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения.

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- решение предложенных задач;
- поиск и изучение нормативных правовых актов с использованием сети интернет и справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- составление аннотированных каталогов, обзоров периодической литературы, каталогов интернет-ресурсов по отдельным проблемам дисциплины (модуля).
- подготовка сообщений и электронных презентаций по определенной проблеме
- и др.

Аннотация – краткая характеристика источника (книги, статьи, сборника, нормативного правового акта), его содержания и назначения. В ней перечисляются основные вопросы первичного текста, может быть дана характеристика структуры и композиции источника. Аннотированный каталог по проблеме представляет собой набор аннотаций источников.

Требования к аннотированному каталогу:

- а) титульный лист (данные о составителе, название проблемы);
- б) содержание (перечень аннотаций на первоисточники);
- в) аннотации на первоисточники с указанием автора книги (статьи, сборника, органа, принявшего акт), цели ее создания, структуры и аннотированного содержания.

Обзор периодической литературы создается с целью составления библиографического списка. Список включает литературу, цитируемую,

упоминаемую в том или ином тексте, а также имеющую непосредственное отношение к исследуемой теме. Имеет значение правильное расположение элементов списка и их правильное (согласно ГОСТ) описание.

Каталог интернет-ресурсов – это тематически подобранный обучающимся перечень интернет-сайтов. В каталоге отражаются: тема (вопрос), полное наименование сайта, его электронный адрес и дата обращения, краткое содержание ресурса, отражающее перечень вопросов, на которые можно получить ответы, обратившись к сайту.

- решение практических ситуаций. Предлагаемые задания носят проблемный характер, направлены на осмысление реальной профессионально-ориентированной ситуации, необходимой для решения данной проблемы. Ответ на поставленные в условии задания вопросы предполагает исчерпывающий анализ сложившейся фактической ситуации, полное и подробное обоснование примененных в решении норм процессуального, а, в необходимых случаях, и материального права. Решение должно быть представлено только в письменном виде;

- поиск, изучение и обобщение судебной практики по отдельным вопросам дисциплины (модуля). Цель обобщений судебной практики – формулирование обучающимся самостоятельного вывода относительно общих практических подходов к решению той или иной проблемы. Для достижения указанной цели обучающемуся необходимо:

- выявить (или выбрать из предложенных в рабочей программе) проблему, для поиска путей практического решения которой необходима подготовка обобщения;

- отобрать и изучить материалы судебной практики по выбранной проблеме, обратившись к периодическим печатным изданиям, интернет-ресурсам (официальным сайтам судов), справочным правовым системам;

- на основе изученных материалов сделать вывод о том, как на практике решается поставленная проблема.

Примерный план обобщения судебной практики:

- а) вступление – формулировка проблемы, для поиска практических путей решения которой готовится обобщение;

- б) основная часть – анализ конкретных практических материалов с обязательными ссылками на соответствующие судебные акты и источники их опубликования. В этой части обучающийся не должен ограничиваться простым копированием соответствующих актов. Выдержки из них должны быть минимальными по объему (1-2 абзаца), относиться к исследуемой проблеме и сопровождаться краткими выводами относительно позиции суда;

- в) заключение – общий вывод, сформулированный обучающимся относительно решения на практике поставленной проблемы.

- подготовка рефератов. *Реферат* представляет собой краткое изложение в письменном виде полученных обучающимся результатов анализа определенной темы, в котором автор раскрывает суть проблемы, приводит различные подходы к ее решению, а также предлагает свой вариант решения.

При подготовке реферата обучающемуся необходимо:

- самостоятельно осуществить анализ рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативных источников, интернет-ресурсов по предложенной для написания реферата теме.

- отобрать наиболее соответствующие теме материалы, характеризующие различные подходы и авторские позиции;

- интегрировать собранные материалы в единый содержательный блок (объемом не более 7 страниц);

- высказать собственное отношение к исследуемой проблеме.

Примерный план реферата:

а) вступление (1 страница), цель которого – обозначить проблему, обосновать ее актуальность, теоретическую и практическую значимость;

б) основная часть (5 страниц). Цель основной части – формирование мнения обучающегося по проблеме, анализ различных точек зрения, законодательства, судебной практики (при необходимости);

в) заключение (1 страница). Цель заключения – обозначить позицию обучающегося, предложить действия по решению проблемы.

- подготовка электронных презентаций. Электронная презентация представляет в сжатом виде результаты исследования, сравнения, анализа. Подготовка и представление презентаций осуществляется формате Power Point.

Требования к содержанию презентации:

а) титульный слайд, который содержит данные, идентифицирующие автора презентации, наименование темы, «выходные» данные (место и год составления);

б) краткое вступление (обозначение проблемы, вопроса);

в) основная часть – отражает в сжатом виде исследование, сравнение, анализ. В зависимости от цели презентации в ней обязательно наличие таблиц, схем, диаграмм, графиков;

г) заключительный слайд – содержит выводы автора презентации.

Презентация не должна быть перегружена слайдами (максимальный объем – 10 слайдов), текстом, вспомогательными и иллюстративными материалами, цветовой гаммой (используются, как правило, 4 цвета);

- подготовка дискуссий. Подготовка дискуссии представляет собой проектирование обучающимся обсуждения в группе проблем теоретического и (или) практического характера. В этих целях необходимо:

- ознакомиться с предложенными темами дискуссий;

- разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием рекомендованной по теме основной и дополнительной литературы, а также интернет-ресурсов и справочных правовых систем);

- разработать и представить преподавателю план-конспект обсуждения с указанием времени, необходимого для обсуждения, перечня вопросов (проблем) и вариантов ответов. План-конспект обсуждения представляется в виде следующей таблицы:

Фамилия, имя, отчество обучающегося _____

Наименование темы дискуссии: _____

№ п\п	Перечень подлежащих обсуждению вопросов (проблем)	Варианты ответов	Время, необходимое для обсуждения
1.			
2.			
3.			

- составление проектов процессуальных документов. Подготовка проектов процессуальных документов преследует цель развития у обучающихся навыков составления и надлежащего оформления с учетом конкретных практических ситуаций различного рода процессуальных документов.

При выполнении подобного рода заданий следует:

- получить у преподавателя описание конкретной ситуации, с учетом которой следует подготовить проект процессуального документа (документов);

- изучив ситуацию, описанную в полученном от преподавателя задании, необходимо ознакомиться с нормативным материалом, необходимой основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами, справочным правовыми системами в части, относящейся к реквизитам и порядку оформления соответствующего процессуального документа;

- при подготовке проектов процессуальных документов целесообразно использовать их образцы, доступные в специальных сборниках или справочных правовых системах. При этом обучающийся должен творчески подойти к выполнению задания: недопустимо простое копирование необходимых данных в имеющиеся образцы. В случае недостаточности исходных данных для составления документа, недостающие сведения обучающимся указываются самостоятельно;

- подготовленный проект документа представляется для проверки преподавателю на бумажном носителе формата А4. Он должен быть оформлен аккуратно и грамотно.

- подготовка к проведению ролевых игр. *Ролевая игра* – это совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) состоит в следующем.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) состоит в следующем.

По разделу I «Общие положения о порядке рассмотрения дел арбитражными судами»

1. Подготовка рефератов по следующим темам:

1) Проблема юридической заинтересованности как предпосылки права на предъявление иска в арбитражном процессе.

2) Применение процедуры медиации для примирения сторон в арбитражном процессе.

3) Обращение в суд в защиту прав и законных интересов других лиц Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

4) Основания освобождения от доказывания в арбитражном процессе.

5) Предварительные обеспечительные меры: вопросы теории и практики.

2. Подготовка электронных презентаций:

1) Спорные вопросы разграничения компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

2) Примирительные процедуры в арбитражном процессе.

3) Порядок принятия обеспечительных мер арбитражным судом.

3. Подготовка дискуссии по теме: «Эффективность и доступность различных форм защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности».

По разделу II «Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел»

1. Подготовка рефератов по следующим темам:

1) Обеспечительные меры по корпоративным спорам.

2) Предмет доказывания по делам об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов.

3) Косвенный иск: проблемы теории и практики.

4) Проблема разграничения понятий факта и мнения в делах о защите деловой репутации.

5) Судебный приказ в арбитражном процессе: проблемы законодательного регулирования.

6) Проблемы правового регулирования защиты интересов группы лиц в арбитражном процессе.

3. Составление обобщений судебной практики по вопросам:

1) Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

2) Рассмотрение дел по требованиям участников корпораций о взыскании убытков, причиненных юридическому лицу.

3) Оспаривание актов налоговых органов в арбитражном суде.

4) Дела о защите деловой репутации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Составление проектов следующих процессуальных документов:

1. Заявления о принятии обеспечительных мер.

2. Исковое заявление о взыскании убытков, причиненных юридическому лицу действиями лиц входящих или входивших в состав органов управления.

3. Заявления об оспаривании акта налоговой проверки.
4. Ходатайства о назначении экспертизы по делу о защите деловой репутации.
5. Заявления о выдаче судебного приказа.
6. Отзыва ответчика на исковое заявление.

5. *Подготовка дискуссии по теме: «Упрощение арбитражного процесса: достоинства и недостатки».*

6. *Подготовка к работе в малых группах по теме: «Проблемы доказывания по делам о защите деловой репутации юридических лиц».*

Особенности (модель) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения заключаются в следующем:

- самостоятельное планирование времени изучения тем в течение семестра;
- изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы с составлением аннотированных каталогов, обзоров периодической литературы, каталогов интернет-ресурсов по отдельным проблемам дисциплины (модуля);
- изучение нормативных правовых актов и судебной практики, составление обобщений судебной практики по вопросам, указанным в модели самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины (модуля);
- подготовка рефератов по темам, рекомендованным в модели самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины (модуля);
- составление проектов процессуальных документов, рекомендованных в модели самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины (модуля);
- подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом и рекомендованными заданиями с составлением конспектов.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве оценочных материалов для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и контроля сформированности компетенций у обучающихся преподавателем используются задания/вопросы/темы для:

- тестовые задания
- быстрого письменного / устного опроса;
- вопросы для понятийного диктанта;
- «кейс-стади» (ситуационные задачи);
- подготовки эссе;
- обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты);
- самостоятельной работы обучающихся;
- зачета по темам дисциплины (модуля).

Контрольные вопросы для подготовки к зачету:

1. Право на обращение в арбитражный суд (предпосылки права на предъявление иска и последствия их отсутствия).
2. Компетенция арбитражных судов. Критерии разграничения компетенции между арбитражными судами и судами общей юрисдикции.
3. Дела, рассматриваемые арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.
4. Требования, предъявляемые к порядку реализации права на обращение в суд и последствия их несоблюдения.
5. Обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования спора. Последствия его несоблюдения.
6. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.
7. Примириительные процедуры в арбитражном процессе.
8. Порядок, условия и последствия заключения мирового соглашения.
9. Применение процедуры медиации для урегулирования споров в арбитражном процессе.
10. Понятие и виды обеспечительных мер. Основания применения обеспечительных мер.
11. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска.
12. Предварительные обеспечительные меры.
13. Основания освобождения от доказывания при рассмотрении дел арбитражным судом.
14. Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства.
15. Порядок представления доказательств по делам упрощенного производства.
16. Решение суда по делам упрощенного производства. Особенности его обжалования.
17. Понятие судебного приказа в арбитражном процессе. Требования, по которым выносится судебный приказ.
18. Порядок вынесения судебного приказа.
19. Отмена судебного приказа.
20. Отличия упрощенного производства и приказного производства.
21. Подведомственность дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц арбитражным судам. Подсудность таких дел.
22. Срок обращения в суд по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц и последствия его пропуска.

23. Досудебный порядок оспаривания ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц.

24. Требования, предъявляемые к форме, содержанию заявления и прилагаемым к заявлению документам по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц.

25. Общие правила подготовки дел к судебному разбирательству по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц. Принятие обеспечительных мер.

26. Определение предмета доказывания по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц.

27. Судебное разбирательство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц. Распределение обязанностей по доказыванию.

28. Решение суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц.

29. Подсудность дел о защите деловой репутации арбитражным судам.

30. Подготовка дел о защите деловой репутации: определение состава лиц, участвующих в таких делах (стороны, процессуальное соучастие; особенности процессуального соучастия по спорам о защите деловой репутации с участием средств массовой информации).

31. Определение предмета доказывания по делам о защите деловой репутации.

32. Доказывание и доказательства по делам о защите деловой репутации; распределение обязанности доказывания.

33. Разграничение понятий факта и мнения по делам о защите деловой репутации.

34. Особенности процессуальных средств доказывания по делам о защите деловой репутации; экспертиза как средство доказывания.

35. Особенности содержания судебных постановлений по делам о защите деловой репутации.

36. Понятие и признаки корпоративных споров в соответствии с АПК РФ.

37. Виды корпоративных споров.

38. Подсудность корпоративных споров арбитражным судам.

39. Разграничение подсудности споров, возникающих из корпоративных отношений, между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

40. Порядок передачи корпоративных споров на рассмотрение третейского суда.

41. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле. Извещение лиц, участвующих в деле, и юридического лица, в связи с участием или управлением в котором возник спор. Уведомление участников юридического лица и иных лиц о возбуждении производства по делу и иных обстоятельствах.

42. Понятие и виды обеспечительных мер по корпоративным спорам. Основания применения обеспечительных мер по корпоративным спорам.

43. Особенности возбуждения дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

44. Особенности подготовки по делам, рассматриваемым в порядке гл. 28.2 АПК (выявление состава группы лиц и т.д.).

45. Особенности судебного разбирательства по делам рассматриваемым в порядке гл.28.2 АПК РФ: сроки рассмотрения, замена лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, права и обязанности членов группы.

46. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом внесенных поправок) // Российская газета. 1993. 25 декабря.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г., с изм. и доп.). Ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Российская газета. 2000. 5 апреля.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

6."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп.) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.

7."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.), "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410,

8."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (с изм. и доп.), "Российская газета", N 233, 28.11.2001,

9."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" (с изм. и доп.) от 18.12.2006 N 230-ФЗ. Российская газета", N 289, 22.12.2006,

10.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах"(с изм. и доп.) "Российская газета", N 248, 29.12.1995.

11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) "Российская газета", N 30, 17.02.1998.

Судебная практика:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции". СПС «КонсультантПлюс».

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 N 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты". СПС «КонсультантПлюс».

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. N 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общее собрание акционеров» "Вестник ВАС РФ", N 9, 2003.

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».

6. Постановление Пленума ВАС от 18.07.2014 №50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»/ <http://www.arbitr.ru>.

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2015 г. N 21 "О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации" /<http://www.arbitr.ru>.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации/ <http://www.arbitr.ru>.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"./ СПС «КонсультантПлюс».

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве"./ СПС «КонсультантПлюс».

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве"./ СПС «КонсультантПлюс».

12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой НК РФ»./ СПС «КонсультантПлюс».

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 21 "О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". /СПС «КонсультантПлюс».

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.06.2024 N 12 "О подготовке дела к судебному разбирательству в арбитражном суде"./ СПС «КонсультантПлюс».

Основная учебная и научная литература:

1. Актуальные проблемы предпринимательского права. Учебник: Учебник/ И. В. Ершова, Е.А. Козина, Р.Н. Аганина [и др.] ; отв. ред. И. В. Ершова. — Москва : Проспект, 2021. — 848 с. - ISBN 9785392330027. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/43819>
2. Арбитражный процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2022. — 768 с. — ISBN 978-5-8354-1870-1. — Текст : электронный. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/2194295> (дата обращения: 10.04.2025). — Режим доступа: по подписке.
3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. **Часть 1:** учебник для вузов / С.Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С.Ф. Афанасьева, И.Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/498930> (дата обращения: 10.04.2025).
4. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. **Часть 2:** учебник для вузов / С.Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С.Ф. Афанасьева, И.Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/498937> (дата обращения: 10.04.2025).
5. Гражданское процессуальное право: учебник: в 2 томах . Том 2. Особенная часть. Производство по отдельным категориям дел / под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2020. - 317 с. - ISBN 978-5-8354-1657-8. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1225704>

Дополнительная специальная литература:

1. Аболонин Г.О. Групповые иски : монография / Г. О. Аболонин. - М. : НОРМА, 2001. - 256 с. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
2. Аболонин Г.О. Производные иски // Арбитражный и гражданский процесс, 2014. - N 3. - С. 52 - 58. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть университета.

3. Архиреев Н.В. Эффективность судебной защиты деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности // Судья. 2020. N 6. С. 53 - 59. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

4. Бабкин А.И. Актуальность заключения мирового соглашения по налоговым спорам // Российский судья. 2018. N 6. С. 3 - 8. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

5. Ватаманюк В.О. Последствия заключения мирового соглашения в арбитражном процессе// Хозяйство и право. 2024, №11. С. 85-97. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

6. Громошина Н.А. Очередной шаг в упрощении цивилистического процесса: оценки и перспективы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. N 10. С. 17 - 21. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

7. Громошина Н.А. Приказное производство как инструмент оптимизации цивилистического процесса // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. N 5. С. 93 - 96. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

8. Ионова Д.Ю. Косвенные иски как способ защиты интересов участников коммерческих корпораций // Российский судья. 2018. №7. С. 17-22. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

9. Корпоративное право: учебник/ отв. ред. А.Н. Беседин. Москва, издательство Проспект, 2024, 520 с. ISBN 978-5-392- 41311-9. – Режим доступа : <https://prospekt.org/index.php?page=book&id=48114>.

10. Остроумов А.А. Трансформация подготовки дел к судебному разбирательству// Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2025, №2. С.156-167. Текст : электронный. – URL: <https://vestnik.msal.ru/jour/article/view/2650>.

11. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И.В. Решетникова, М.А. Куликова, Е.А. Царегородцева. – 3-е изд., пересмотр. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 368 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). – ISBN 978-5-00156-070-8. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1861653>

12. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И. В. Решетникова [и др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2023. 480 с. (Профессиональные комментарии). ISBN 978-5-9916-6410-3. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/510690> (дата обращения: 18.03.2023).

13. Справочник по доказыванию в арбитражном процессе / под ред. И. В. Решетниковой. 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. 480 с. ISBN 978-5-00156-225-2. Текст : электронный. URL:

<https://znanium.com/catalog/product/1895986> (дата обращения: 18.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

14. Смолина О.С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об оспаривании результатов налоговых проверок : монография / О. С. Смолина. – М. : Норма, 2015. – 176 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/478766>.

15. Уксусова Е.Е. Категория «корпоративные споры» в арбитражном процессуальном законодательстве: проблемы применения // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2012. - №1. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

16. Ярков В.В. Косвенные иски: отдельные вопросы // Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, международного коммерческого арбитража. Liber Amicorum в честь А. А. Костина, О. Н. Зименковой, Н. Г. Елисеева / Лебедев С.Н., Кабатова Е.В., Муранов А.И. - М. : Статут, 2013. - 382 с. - ISBN 978-5-8354-0923-5. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/419339>

17. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). / под ред. В.В. Яркова. - 4-е издание, перераб. и доп. – М. : «Статут», 2020. // СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.

18. Эрделевский А. О некоторых вопросах судебной защиты деловой репутации // СПС КонсультантПлюс. 2018. // СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.

19. Ярков В., Кудрявцева Е., Малешин Д., Туманов Д., Смола А., Володарский Д., Сутормин Н., Кондрашов И., Бирюков В., Бевзенко Р., Авилкин В., Фаст И., Молчанов А. Групповые иски в гражданском процессе России // Закон. 2019. N 8. С. 24 - 43. Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной спра-

вочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.;

				- № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.
--	--	--	--	--

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				- № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;

				- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.
--	--	--	--	---

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия

6.		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.